

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

20ª VARA CRIMINAL

AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0070415-62.2017.8.26.0050 Controle nº 1694/2017**
 Classe - Assunto: **Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **THIAGO CAMPOS DE OLIVEIRA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Richard Francisco Chequini****VISTOS.**

THIAGO CAMPOS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, “*caput*” e 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, porque, como narra a denúncia, no dia 09 de agosto de 2017, por volta das 12h10min, na Rua Engenheiro Ferreira, bairro Artur Alvim, nesta cidade e Comarca de São Paulo, previamente associado com o adolescente Wanderson Pires Rocha, traziam consigo e tinham em depósito, para consumo de terceiros, 20,3g (vinte gramas e três decigramas) de cocaína, acondicionados em 31 (trinta e um) microtubos do tipo “eppendorf”, 2,2g (dois gramas e dois decigramas) de cocaína, na forma de crack, acondicionados em 19 (dezenove) microtubos do tipo “eppendorf” e 22,5 (vinte e dois gramas e cinco decigramas) de Tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como “maconha”, acondicionados em 16 (dezesesseis) invólucros plásticos, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

O denunciado foi notificado da acusação¹. Sobreveio defesa preliminar². Houve o recebimento da denúncia³. Seguiu-se citação.

Em instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns. Interrogado, o acusado permaneceu em silêncio. Nos debates, as partes postularam a improcedência da ação penal.

Síntese do necessário.

¹ Fls. 124² Fl. 129³ Fl. 130



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Relatado, **DECIDO**.

Denúncia **IMPROCEDENTE**.

A materialidade encontra-se comprovada pelo laudo de exame químico-toxicológico acostado aos autos⁴. A autoria não.

Desprende-se dos autos que, na data e local dos fatos, policiais civis realizavam operação de combate ao narcotráfico, realizando campana por trata-se de localidade em que desenvolvia-se tráfico de drogas.

Durante tal campana, avistaram o acusado e o adolescente Wanderson em atitude típica do comércio espúrio de entorpecentes, próximos ao portão de um imóvel; assim, os policiais realizaram a abordagem dos indivíduos. Em sede de revista pessoal foram localizados com o acusado 03 (três) pinos de “crack”, 03 (três) porções de maconha e a quantia de R\$ 10,00 (dez reais) em notas trocadas, em poder do adolescente foram encontrados 02 (dois) pinos de cocaína e a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais) em notas de pequeno valor.

Também foram encontrados nas proximidades do portão do imóvel em que constantemente adentravam o adolescente e o acusado, 13 (treze) porções de “maconha”, 16 (dezesesseis) porções de “crack” e 29 (vinte e nove) pinos de cocaína. Indagado, o adolescente confessou a prática de tráfico de drogas e afirmou que o acusado o auxiliava na venda dos entorpecentes; posto isso foram conduzidos à delegacia de polícia.

A testemunha David Comino, policial civil, disse que não se recordava da ocorrência, considerando que no mês de agosto foram sete prisões em flagrante no mesmo local, dado ao tráfico de entorpecentes. Disse que ratificava, contudo, o depoimento prestado por ocasião do flagrante.

O policial civil Calos Alberto de Lima Benedito seguiu no mesmo sentido,

⁴ Fls.131/133



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

afirmando não se recordar do fato tratado nos autos.

Interrogado, o acusado permaneceu em silêncio.

Foi o que se colheu da prova, tornando incerta a autoria, como bem apontado por ambas as partes por ocasião dos debates. Assim, tais fundamentos ora adoto e tomo por razões de decidir, motivando-os “per relationem”, conforme entendimento do C. Supremo Tribunal Federal⁵.

Isso posto, **JULGO IMPROCEDENTE** a denúncia, para o fim de **ABSOLVER** o réu **THIAGO CAMPOS DE OLIVEIRA**, qualificado nos autos, fazendo-o nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do acusado.

Defiro a restituição do telefone celular apreendido, comprovada a propriedade. Na inércia, decorridos 90 (noventa) dias, fica autorizada a destruição.

Defiro, igualmente, a restituição da quantia apreendida nos autos. Na inércia do interessado, em 90 dias, decreto seu perdimento em favor do Fundo Penitenciário.

Determino a destruição da faca apreendida em fls. 16.

P.R.I.C.

São Paulo, 31 de outubro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

⁵ AI 825.520-AgR-ED/SP ; ARE 791.637-AgR/DF ; HC 85.338/SP; RHC 11602, dentre tantos outros.